

주의 요구 / 시정 요구

1. 제 목: 계약 체결 시 보증금 제출 및 계약관리 불철저
2. 소관부점: 경영지원실, 채권인수처, 인재경영실(노사협력부)
3. 내 용:

가. 업무개요

공사는 업무 상 필요 시 물품, 공사, 용역 등 목적물의 유형에 따라 제3자(이하 “계약상대자”라고 한다)와 협의하여 상대방은 일정 기간 내에 목적물을 제공하고 공사는 이에 상응하는 급부(대금)를 지급하는 계약을 체결하고 있다.

인재경영실(노사협력부)는 ○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○
○○ 관리 업무를 수행하며 매년 임직원의 ○○ ○○보험 계약을 체결하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

(1) 계약보증금 제출 불철저

공사는 계약업무에 관하여 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」(이하 “규칙”이라 한다)을 따르며 규칙에서 규정되지 아니한 사항에 관하여는 같은 규칙 제2조 제5항에 따라 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다)을 준용하도록 되어 있는데

국가계약법 시행령 제50조 제1항 및 제7항에 따르면 공사와 계약을 체결하려는 자는 계약보증금을 계약금액의 100분의 10 이상 현금 또는 보증서 등으로 납부하여야 하고

같은 조 제6항에 따라 특정 요건⁵¹⁾ 충족 시 계약보증금의 전부 또는 일부를 면제할 수 있다.

따라서, 계약상대자와 계약 체결 시 법률 상 요건을 충족하여 계약 보증금 전부 또는 일부를 면제하는 경우 외에는 계약보증금에 상응하는 현금(보증서)을 제출받아야 한다.

(2) 계약 체결 시 계약당사자 설정

사회 통념상 계약은 2인 이상의 당사자가 서로 청약과 승낙이라는 의사를 표시하고 이 의사의 합치로서 성립하는 법률행위를 말하며

‘한국자산관리공사’(사업자등록번호: 000-00-00000)와 ‘○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○○○○○○’(이하 “○○○○”이라 한다, 사업자등록번호: 000-00-00000)은 독립된 법인으로서 서로 다른 당사자 이므로

○○○○이 기금의 재원으로 재단법인 정관 제8조에 근거하여 ○○○○ 협의회가 승인한 사업계획에 따라 보험회사와 매년 계약을 체결하는 ‘임직원 ○○○○보험’의 경우 계약당사자는 ○○○○과 보험 회사가 되어야 한다.

51) ❶ 국가기관 및 지방자치단체, ❷ 공공기관, ❸ 국가 또는 지방자치단체가 출연 또는 출자한 법인, ❹ 농협중앙회 등, ❺ 녹색전문기업, ❻ 계약금액이 5천만 원 이하, ❼ 공정·타당하다고 인정되는 관습에 따라 보증금 징수가 적합하지 않은 경우, ❽ 이미 도입된 외자시설·기계·장비의 부분품을 구매하는 경우

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 계약보증금 제출 불철저

감사대상기간 동안 공사가 신규 체결한 계약 총 7,458건⁵²⁾을 대상으로 계약 체결 시 계약보증금을 제출받지 않은 건을 점검한 결과

경영지원실에서 2022. 4. 18. ‘(주)○○○○’ 업체와 계약 체결한 ‘창립 60주년 기념물품 구매 계약’(계약금액: 금94,650,000원)의 경우 계약금액이 5천만 원을 초과함에도 계약보증금을 제출받지 않았고

채권인수처에서 2024. 1. 1. ‘(주)○○○○○’ 업체와 계약 체결한 ‘한국 자산관리공사 및 소상공인자영업자대출발기금 주식회사 원인서류 인수·스캔·입고 용역’(계약금액: 1,969,703,000원) 또한 계약보증금 면제 사유인 ‘일반적으로 공정·타당하다고 인정되는 관습에 해당하는지’에 대한 검토나 판단이 부재한 채 계약보증금을 제출받지 않는 등

[표 15] 및 [별표 5] “계약보증금 미제출 내역”과 같이 계약 체결 시 계약보증금을 제출받지 않은 사례 21건이 확인되었다.

[표 15] 계약보증금 미제출 현황

순번	계약유형	미제출 건 수	계약금액(원)
합계: 21건, 금6,011,774,593원			
1	용역	11	5,340,948,363
2	물품	7	508,235,320
3	공사	3	162,590,910

52) 계약관리시스템으로 추출된 총 8,537건 중 ❶ 확인결과 감사대상기간 외 45건, ❷ 중복 등록 또는 최종 미체결 123건, ❸ 조달청 위탁 등 계약 주체가 공사가 아닌 858건, ❹ 부동산임대차 계약 53건 등 총 1,079건은 특성을 고려하여 판단 대상에서 제외함

(2) 계약 체결 시 계약당사자 설정 부적정

감사대상기간 동안 ○○○○이 신규 체결한 임직원 ○○ ○○보험 계약 총 3건을 점검한 결과

2022. 3. 18. ○○○○○○보험 권소시엄과 계약 체결한 임직원 ○○ ○○보험의 경우 청약서(3건) 모두 계약자가 ○○○○이 아닌 한국자산관리공사로 되어있었고

2024. 3. 18. □□□□보험 권소시엄(2개사)과 계약 체결한 임직원 ○○○○보험은 공동수급체인 AA○○보험과의 청약서상 계약자가 한국자산관리공사로 되어 있는 등

[그림 7]과 같이 계약자를 혼동하여 체결한 계약 2건이 확인되었다.

[그림 7] 계약자 혼동 계약관리 부적정 사례

① 2022년 청약서	“기재 생략”
② 2024년 청약서	“기재 생략”

[소관부점 의견] 경영지원실 등 3개 부점은 감사결과에 이의를 제기하지 않았고, 향후 계약보증금 제출 및 계약 체결 시 계약당사자 설정 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

경영지원실장, 채권인수처장은 계약 체결 시 계약보증금 제출을 누락하지 않도록 업무를 철저히 하시고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다⁵³⁾. (주의)

인재경영실장(노사협력부장)은 2024년 □□□□보험 컨소시엄과 계약 체결한 임직원 ○○○○보험의 계약자 명의를 ○○○○○○○○으로 변경하고, 향후 계약자 명의를 혼동하는 사례가 발생하지 않도록 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (시정)

한국자산관리공사

53) 부적정 건수가 2건 이하인 부점에 대하여는 현지주의 조치 (현지조치-3 참고)
(새출발인수운영처, 기업회생지원처, 수도권동부개발처 부적정 각 2건,
홍보실, ESG성과혁신실, 기업자산인수처, 중부개발처, 전북지역본부 부적정 각 1건)